Droit civil et contrats — Notions fondamentales

BBA (Administration des affaires) — Licence 1 (L1)

Cours BBA-L1-14

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours
Les bases du droit civil indispensables au futur gestionnaire : qui peut s'engager (personnes et capacité), ce que l'on possède (les biens et la propriété), ce que l'on doit (les obligations), comment naît un contrat valable, ce qui se passe quand il n'est pas exécuté, quand on doit réparer un dommage, et comment un créancier peut se garantir (les sûretés).

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — La personnalité juridique et la capacité
• Leçon 2 — Les biens : classification et droit de propriété
• Leçon 3 — La notion d'obligation : sources et régime
• Leçon 4 — Les conditions de validité du contrat
• Leçon 5 — L'exécution et l'inexécution du contrat
• Leçon 6 — La responsabilité civile : principes généraux
• Leçon 7 — Les sûretés personnelles et réelles : première approche
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Le droit civil est la branche du droit privé qui organise la vie quotidienne des personnes et des entreprises : il dit qui peut agir en justice et signer des engagements, ce que chacun possède, ce que chacun doit aux autres et ce qui se passe lorsque les promesses ne sont pas tenues. Pour un étudiant en administration des affaires, ce n'est pas une matière lointaine : chaque commande passée à un fournisseur, chaque embauche, chaque local loué et chaque crédit demandé à une banque reposent sur des notions de droit civil. Comprendre ces mécanismes dès la première année, c'est apprendre à sécuriser ses décisions de gestion avant qu'elles ne deviennent des problèmes. Ce cours a donc une ambition pratique : te donner le vocabulaire, les réflexes de vérification et la méthode de raisonnement qui te permettront de dialoguer efficacement avec les juristes, les banquiers et les partenaires de l'entreprise tout au long de ta carrière.

Ce cours présente les notions fondamentales en termes généraux et pédagogiques : la personnalité juridique et la capacité, les biens et la propriété, les obligations, la formation et l'exécution du contrat, la responsabilité civile et les sûretés. Au Mali, ces matières relèvent des textes civils nationaux en vigueur et, pour une partie importante du droit des affaires et des sûretés, des actes uniformes de l'OHADA, dont le Mali est membre. Les règles précises — conditions de forme, délais, procédures — figurent dans ces textes officiels : ce cours t'apprend à raisonner et à repérer les questions à poser, mais il ne remplace ni la lecture des textes ni, dans une situation réelle, le conseil d'un professionnel du droit. Chaque fois qu'une règle dépend d'un texte précis,

le cours le signale : c'est une invitation à vérifier, jamais une dispense de le faire.

La méthode de travail est celle des juristes : partir d'une règle générale, l'appliquer à des faits précis et en tirer une conclusion motivée. Chaque leçon suit ce chemin avec un cas pratique fictif, raisonné pas à pas. Retiens dès maintenant le réflexe qui te servira dans toute ta vie professionnelle : avant de signer, vérifier qui s'engage, sur quoi, pour combien de temps, et ce qui est prévu si quelque chose se passe mal. Tu verras que la plupart des litiges commerciaux naissent de quelques négligences simples — un engagement pris par une personne sans pouvoir, un objet mal décrit, une échéance oubliée, une garantie jamais demandée. Les sept leçons qui suivent passent ces points en revue, un par un, pour que tu saches les repérer avant qu'ils ne coûtent cher. Les montants, noms et situations utilisés dans les exemples sont imaginaires et servent uniquement l'apprentissage ; les conclusions des cas sont des raisonnements pédagogiques, pas des consultations juridiques.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Expliquer la notion de personnalité juridique et distinguer capacité de jouissance et capacité d'exercice.
- Classer les biens d'une entreprise (meubles/immeubles, corporels/incorporels) et décrire le contenu du droit de propriété.
- Définir l'obligation, identifier ses sources et distinguer obligation de moyens et obligation de résultat.
- Énumérer et expliquer les conditions de validité du contrat selon la doctrine classique : consentement, capacité, objet et cause licites.
- Décrire les principales suites de l'inexécution d'un contrat et la démarche amiable à privilégier avant tout contentieux.
- Analyser un dommage selon les trois éléments de la responsabilité civile : faute, dommage et lien de causalité.
- Distinguer sûretés personnelles et sûretés réelles et comparer cautionnement, gage et hypothèque dans leurs principes généraux.

Leçon 1 — La personnalité juridique et la capacité

La personnalité juridique est l'aptitude à être titulaire de droits et débiteur d'obligations : avoir un nom, un domicile, un patrimoine, pouvoir signer des contrats et agir en justice. Elle appartient d'abord aux personnes physiques, c'est-à-dire les êtres humains : dans les systèmes de tradition civiliste, elle commence en principe à la naissance et s'éteint au décès. Elle appartient aussi aux personnes morales — sociétés, associations, établissements publics — qui sont des groupements dotés d'une existence juridique propre, distincte de celle de leurs membres : une société peut posséder un magasin, embaucher et être poursuivie en justice en son propre nom.

Être titulaire de droits ne signifie pas toujours pouvoir les exercer soi-même. On distingue donc la capacité de jouissance — l'aptitude à avoir des droits, que possède en principe toute personne — et la capacité d'exercice — l'aptitude à accomplir seul

les actes juridiques qui engagent son patrimoine. Un enfant possède un compte d'épargne (jouissance) mais ne peut pas seul vendre un terrain (exercice). L'incapacité d'exercice protège certaines personnes : les mineurs non émancipés et les majeurs dont les facultés sont altérées, qui sont alors représentés ou assistés selon le régime de protection prévu par le texte national en vigueur.

Pour le gestionnaire, ces notions ont des conséquences très concrètes. Avant de contracter avec quelqu'un, il faut vérifier qu'il a le pouvoir d'engager la personne ou la société qu'il prétend représenter : un contrat signé par une personne sans capacité ou sans pouvoir peut être annulé, et l'entreprise perd alors le bénéfice de l'opération. Le réflexe professionnel consiste à demander les justificatifs utiles (pièce d'identité, statuts, décision de nomination, pouvoir de signature) et à conserver ces documents au dossier. En cas de doute sur la capacité d'un cocontractant, on s'abstient et on demande conseil plutôt que de signer vite.

L'essentiel
Personnalité juridique = être sujet de droits et d'obligations, pour les personnes physiques comme pour les personnes morales. Capacité de jouissance ≠ capacité d'exercice : on peut avoir des droits sans pouvoir les exercer seul. Avant de contracter, toujours vérifier la capacité et le pouvoir de signature du cocontractant.

Exemple — Cas pratique fictif — Un contrat signé par un mineur (raisonnement pédagogique, pas une consultation)

```
SITUATION (fictive)
Moussa, 16 ans, signe seul un bon de commande de 40 téléphones
pour « revendre entre amis », au nom de sa micro-activité.
Le fournisseur livre ; le père de Moussa refuse de payer.

RAISONNEMENT EN SYLLOGISME
1) RÈGLE (majeure) : en doctrine classique, un acte juridique
engage valablement celui qui a la capacité d'exercice.
Le mineur non émancipé en est en principe dépourvu :
il agit par l'intermédiaire de son représentant légal.
2) FAITS (mineure) : Moussa est mineur, non émancipé,
et a signé seul un acte qui dépasse les actes usuels
de la vie courante d'un adolescent.
3) CONCLUSION (prudente) : le contrat est fragile ;
il est exposé à une annulation demandée par le
représentant légal, et le fournisseur risque de ne pas
être payé. Il aurait dû exiger la signature du
représentant légal.

NB : raisonnement pédagogique sur des faits imaginaires.
L'âge de la majorité et les régimes exacts se vérifient
dans le texte officiel en vigueur.
```

À retenir

• La personnalité juridique concerne les personnes physiques et les personnes morales ; elle fait de chacun un sujet de droits et d'obligations.

• Capacité de jouissance : avoir des droits. Capacité d'exercice : les exercer seul. Un mineur a la première, pas la seconde.

• Vérifier la capacité et le pouvoir de signature avant de contracter est un réflexe de gestion, pas une formalité inutile.

Exercice

Une étudiante de 17 ans, très sérieuse, propose à une boutique de téléphonie de lui acheter un stock d'accessoires à crédit pour le revendre en ligne. Elle promet de payer en trois fois et propose de signer « un engagement écrit ». Le gérant hésite. Analyse la situation en syllogisme (règle, faits, conclusion) et propose au gérant une solution qui protège les deux parties.

✔ Corrigé

Règle : en doctrine classique, la capacité d'exercice est requise pour s'engager valablement ; le mineur non émancipé est représenté par son représentant légal, et ses actes importants sont exposés à l'annulation. Faits : l'acheteuse a 17 ans, elle veut s'engager seule sur un achat à crédit qui dépasse un acte usuel de la vie courante. Conclusion : l'« engagement écrit » signé par elle seule ne met pas le gérant à l'abri ; si les paiements cessent, il aura beaucoup de mal à se faire payer. Solution protectrice pour tous : faire intervenir le représentant légal (parent ou tuteur) comme signataire ou comme garant de l'opération, documenter l'accord par écrit et, au besoin, commencer par de petites quantités payées comptant pour construire la confiance. La démarche exacte se vérifie dans le texte officiel en vigueur ; ce corrigé est un raisonnement pédagogique, pas une consultation.

Leçon 2 — Les biens : classification et droit de propriété

En droit, les biens sont les choses susceptibles d'appropriation, c'est-à-dire tout ce qui peut appartenir à quelqu'un et avoir une valeur. La classification fondamentale oppose les immeubles — les biens qui ne peuvent pas être déplacés, comme un terrain ou un bâtiment, ainsi que les droits qui s'y attachent — et les meubles — les biens déplaçables (marchandises, véhicules, machines) ou incorporels. On distingue aussi les biens corporels, que l'on peut toucher (un stock de riz, un ordinateur), et les biens incorporels, qui sont des droits à valeur économique : une créance sur un client, un fonds de commerce, une marque, un logiciel.

Le droit de propriété est le droit le plus complet qu'une personne puisse avoir sur un bien. La doctrine classique le décompose en trois attributs : l'usus, le droit de se servir du bien ; le fructus, le droit d'en percevoir les fruits et revenus (les loyers d'un magasin, les récoltes d'un champ) ; et l'abusus, le droit d'en disposer, c'est-à-dire de le vendre, de le donner ou même de le détruire. Ces attributs peuvent être démembrés : on peut par exemple céder temporairement l'usage et les fruits d'un bien (c'est l'usufruit) tout en conservant le reste de la propriété (la nue-propriété). Le propriétaire peut en principe revendiquer son bien entre toutes les mains et s'opposer aux empiétements des tiers.

La propriété n'est cependant pas sans limites : elle doit respecter les règles d'urbanisme, les servitudes (par exemple un droit de passage au profit d'un terrain enclavé) et l'usage normal du voisinage — on ne peut pas exercer son droit dans le seul but de nuire à autrui. Pour l'entreprise, bien connaître ses biens est stratégique : l'inventaire distingue ce qui est immeuble (le local) de ce qui est meuble (le stock, le matériel), ce que l'on possède de ce que l'on loue simplement, et ce qui a une valeur incorporelle souvent sous-estimée, comme la clientèle. Cette classification commande ensuite des règles différentes de vente, de preuve et de garantie, développées dans les leçons suivantes.

L'essentiel
Un bien = une chose appropriable ayant une valeur. Classifications clés : meubles/immeubles, corporels/incorporels. La propriété réunit usus (user), fructus (percevoir les revenus) et abusus (disposer) ; elle peut être démembrée mais connaît des limites légales et de voisinage.

Exemple — Classification des biens d'une entreprise fictive — Boutique « Denyaba Cosmétiques » (Bamako)

```
ENTREPRISE FICTIVE — inventaire simplifié de ses biens

BIEN                                CLASSE
----------------------------------- ------------------------
Local du magasin (acheté)           Immeuble corporel
Terrain attenant servant            Immeuble corporel
de dépôt
Rayonnages et vitrines              Meuble corporel
Stock de produits cosmétiques       Meuble corporel
Moto de livraison                   Meuble corporel
Sommes dues par des clientes        Meuble incorporel
(créances) (droit de créance)
Nom commercial « Denyaba »          Meuble incorporel
et sa clientèle (fonds de commerce)
Logiciel de gestion des ventes      Meuble incorporel
Argent sur le compte bancaire       Créance sur la banque

À RETENIR : la boutique LOUÉE par le voisin n'apparaît pas
— on ne classe que les biens dont l'entreprise est
propriétaire ou titulaire du droit.
```

À retenir

- Immeuble = non déplaçable (terrain, bâtiment) ; meuble = déplaçable ou incorporel (créance, marque, fonds de commerce).
- Propriété = usus + fructus + abusus ; le démembrement (usufruit / nue-propriété) sépare temporairement ces attributs.
- Un bien loué ou simplement détenu n'est pas un bien dont on est propriétaire : l'inventaire de l'entreprise doit les distinguer.

Exercice

Classe chacun des éléments suivants du patrimoine d'un atelier de menuiserie fictif en meuble ou immeuble, corporel ou incorporel : le bâtiment de l'atelier ; les machines à bois ; le bois stocké ; la somme qu'un client doit encore à l'atelier ; l'enseigne et la réputation de l'atelier auprès des clients du quartier ; la parcelle sur laquelle l'atelier est construit. Justifie chaque réponse en une phrase.

✔ Corrigé
Bâtiment de l'atelier : immeuble corporel — construction fixée au sol, non déplaçable. Machines à bois : meubles corporels — biens déplaçables que l'on peut toucher (tant qu'elles ne sont pas intégrées définitivement à l'immeuble). Bois stocké : meuble corporel — matière première déplaçable. Somme due par un client : meuble incorporel — c'est un droit de créance, une valeur sans corps. Enseigne et réputation (clientèle) : meuble incorporel — élément central du fonds de commerce, valeur économique immatérielle. Parcelle : immeuble corporel — le sol lui-même est l'immeuble par excellence. Retenir le critère : peut-on déplacer le bien sans le détruire ? A-t-il un corps matériel ? Deux questions qui règlent presque tous les cas simples ; les cas limites se tranchent avec le texte officiel en vigueur.

Leçon 3 — La notion d'obligation : sources et régime

Une obligation est un lien de droit par lequel une personne, le créancier, peut exiger d'une autre, le débiteur, une prestation : donner quelque chose (livrer une marchandise), faire quelque chose (réparer un toit, tenir une comptabilité) ou ne pas faire quelque chose (ne pas ouvrir un commerce concurrent dans le même immeuble, selon ce qui a été convenu). Toute la vie des affaires est faite d'obligations : le fournisseur doit livrer, le client doit payer, le transporteur doit acheminer. Identifier, dans chaque situation, qui est créancier, qui est débiteur et quelle est la prestation due est le premier réflexe d'analyse du gestionnaire.

Les obligations naissent de plusieurs sources. La plus fréquente est l'acte juridique, manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit : le contrat en est l'exemple principal. Mais des obligations naissent aussi de faits juridiques, événements auxquels le droit attache des effets même sans volonté de les créer : causer un dommage à autrui fait naître l'obligation de le réparer (leçon 6) ; recevoir par erreur un paiement qui n'était pas dû fait naître l'obligation de le restituer. La loi elle-même est enfin une source directe d'obligations, par exemple l'obligation d'entretien des parents envers leurs enfants.

Le régime des obligations répond à quelques questions pratiques. L'obligation est-elle de moyens — le débiteur s'engage à déployer tous les efforts raisonnables, comme un médecin ou un formateur — ou de résultat — le débiteur promet un résultat précis, comme livrer une marchandise conforme à la date prévue ? La distinction compte en cas de litige : pour l'obligation de résultat, il suffit en principe de constater que le résultat n'est pas atteint ; pour l'obligation de moyens, il faut montrer que le débiteur n'a pas été suffisamment diligent. L'obligation s'éteint normalement par le paiement (au sens large : l'exécution de la prestation), mais aussi par d'autres mécanismes généraux comme la compensation entre dettes réciproques ou la remise de dette

consentie par le créancier.

L'essentiel
L'obligation est un lien créancier → débiteur portant sur une prestation de donner, faire ou ne pas faire. Sources : les actes juridiques (le contrat), les faits juridiques (dommage, paiement indu) et la loi. Obligation de moyens ≠ obligation de résultat : la charge de la preuve en cas d'échec n'est pas la même.

Exemple — Schéma commenté — Trois obligations autour d'une livraison fictive

```
SITUATION FICTIVE : « Sahel Négoce » vend 100 sacs de riz
à la cantine « Le Baobab », livraison au dépôt du client.

1) VENDEUR (débiteur) -> CLIENT (créancier)
Prestation : DONNER / livrer 100 sacs conformes.
Type : obligation de résultat (les sacs, la quantité
et la qualité promises sont mesurables).

2) CLIENT (débiteur) -> VENDEUR (créancier)
Prestation : DONNER le prix convenu à l'échéance.
Type : obligation de résultat (payer la somme due).

3) TRANSPORTEUR (débiteur) -> VENDEUR (créancier)
Prestation : FAIRE — acheminer la marchandise
avec la diligence d'un professionnel.
Type : plutôt obligation de moyens renforcée
(il doit tout mettre en oeuvre pour livrer intact
et à temps ; les cas limites s'apprécient selon
le contrat et les textes en vigueur).

Lecture : une même opération crée PLUSIEURS obligations,
chacune avec son créancier, son débiteur et son type.
```

À retenir

- Dans toute situation, identifier : qui est créancier, qui est débiteur, quelle prestation est due.
- Sources des obligations : actes juridiques volontaires (contrats), faits juridiques (dommage, enrichissement sans cause) et la loi.
- Moyens ou résultat ? Pour le résultat, l'échec constaté suffit en principe ; pour les moyens, il faut prouver le manque de diligence.

Exercice

Pour chacune des situations fictives suivantes, indique le créancier, le débiteur, la prestation et la source de l'obligation : a) Awa verse par erreur 50 000 FCFA sur le compte d'un inconnu à la suite d'une erreur de numéro ; b) un garage s'engage à réviser le véhicule d'une entreprise « dans les règles de l'art » ; c) un livreur renverse un passant et casse son téléphone ; d) un employeur retient chaque mois une somme prévue par la réglementation pour un organisme social.

✔ Corrigé
a) Créancier : Awa ; débiteur : le bénéficiaire du versement indu ; prestation : restituer la somme reçue sans cause ; source : un fait juridique (le paiement de l'indu) — aucune volonté de créer l'obligation n'était nécessaire. b) Créancier : l'entreprise cliente ; débiteur : le garage ; prestation : faire la révision avec la diligence professionnelle — obligation de moyens en principe, car le garagiste s'engage sur un travail soigné, pas sur un résultat mécanique absolu ; source : un acte juridique (le contrat d'entretien). c) Créancier : le passant ; débiteur : le livreur ; prestation : réparer le dommage (le téléphone et les préjudices liés) ; source : un fait juridique dommageable, fondement de la responsabilité civile (leçon 6). d) Créancier : l'organisme social ; débiteur : l'employeur ; prestation : reverser les sommes ; source : la loi et la réglementation directement. Exercice de méthode : la source détermine le régime applicable — d'où l'importance de la repérer avant toute discussion.

Leçon 4 — Les conditions de validité du contrat

Le contrat est un accord de volontés qui crée des obligations : c'est l'acte juridique central de la vie des affaires. Pour être valable, la doctrine classique exige la réunion de quatre conditions. Premièrement, le consentement des parties : chacune doit réellement vouloir s'engager, ce qui suppose la rencontre d'une offre et d'une acceptation portant sur les mêmes points essentiels. Deuxièmement, la capacité de contracter (leçon 1) : les parties doivent pouvoir s'engager elles-mêmes ou être régulièrement représentées. Troisièmement, un objet certain : la prestation promise doit exister ou être déterminable — on ne peut pas vendre « quelques marchandises » sans aucun moyen de savoir lesquelles et combien. Quatrièmement, une cause licite : le but poursuivi par le contrat ne doit pas être contraire à la loi ni aux bonnes mœurs.

Le consentement, même exprimé, peut être atteint par un vice qui le rend défectueux. La doctrine en retient classiquement trois. L'erreur : une partie se trompe sur un élément essentiel — par exemple, elle croit acheter un terrain constructible alors qu'il ne l'est pas. Le dol : une partie est trompée par les manœuvres ou les mensonges de l'autre — par exemple, un vendeur qui maquille le compteur d'un véhicule. La violence : une partie s'engage sous la pression d'une menace qui lui inspire une crainte déterminante. Dans tous les cas, l'idée directrice est la même : le consentement n'a pas été libre et éclairé. La sanction habituelle d'un vice du consentement ou d'un défaut de capacité est la nullité du contrat, qui vise à remettre les parties dans la situation antérieure, selon des modalités précises fixées par les textes en vigueur.

Toutes les conditions défaillantes ne produisent pas les mêmes effets, et certains contrats exigent en outre une forme particulière (un écrit, voire un acte passé devant un officier public) pour être valables ou pour pouvoir être prouvés. Le gestionnaire prudent retient trois réflexes : écrire les accords importants plutôt que de s'en tenir à des paroles ; vérifier avant de signer que tout ce qui a été promis oralement figure dans le document ; et conserver les preuves de l'accord (contrat signé, bons de commande, échanges de messages). Ces réflexes simples évitent la plupart des litiges, ou permettent de les trancher rapidement quand ils surviennent.

L'essentiel
Quatre conditions classiques de validité : consentement libre et éclairé, capacité, objet certain, cause licite. Trois vices du consentement : erreur (se tromper), dol (être trompé), violence (être contraint). Sanction habituelle : la nullité. Réflexes du gestionnaire : écrire, relire, conserver les preuves.

Exemple — Contrat simplifié fictif, écrit pour ce cours, et son analyse clause par clause

```
CONTRAT DE FOURNITURE (modèle pédagogique simplifié)
Entre « Mali Négoce SARL » (le Fournisseur)
et la cantine scolaire « Les Oliviers » (le Client).

Art. A — Objet : le Fournisseur vend au Client
50 sacs de riz de 50 kg, qualité décrite en annexe.
Art. B — Prix : prix total convenu, payable en deux
fois : moitié à la commande, solde à la livraison.
Art. C — Livraison : au dépôt du Client, au plus tard
à la date convenue entre les parties par écrit.
Art. D — Conformité : le Client vérifie la marchandise
à la réception et signale tout défaut apparent
sans délai sur le bon de livraison.
Art. E — Difficultés : les parties cherchent d'abord
une solution amiable avant toute autre démarche.

ANALYSE (extraits)
- Consentement : signatures des deux représentants
habilités -> à vérifier (capacité, pouvoirs).
- Objet : 50 sacs, poids et qualité précisés
-> objet certain et déterminable. OK.
- Cause : vente de denrées pour une cantine
-> but licite. OK.
- Point faible : « la date convenue par écrit »
sans date insérée au contrat -> compléter avant
signature. Un modèle ne remplace jamais le texte
officiel ni un conseil juridique.
```

À retenir

- Les quatre conditions classiques : consentement, capacité, objet certain, cause licite — une seule défaillante fragilise tout le contrat.
- Erreur, dol, violence : le consentement vicié n'est ni libre ni éclairé ; la nullité est la sanction habituelle.
- Un contrat écrit, complet (dates, quantités, prix) et conservé vaut mieux qu'un long procès : c'est un outil de gestion.

Exercice

Dans chaque mini-cas fictif, identifie le problème de validité éventuel et la condition concernée : a) Un commerçant vend à un étudiant une moto présentée comme « presque neuve », alors qu'elle a été assemblée avec des pièces de trois véhicules accidentés, ce que le vendeur savait et a caché ; b) Deux entreprises signent un

contrat pour « environ deux cents cartons » de marchandises, sans préciser le produit ni le prix unitaire ; c) Un homme signe, pour son cousin absent, un engagement d'achat « en son nom », sans aucun pouvoir écrit ; d) Un contrat a pour but réel d'organiser une activité interdite par la loi.

✔ Corrigé
a) Problème de consentement : dol — le vendeur a dissimulé des informations déterminantes et présenté une image fausse du bien ; le consentement de l'acheteur n'a pas été éclairé. Le contrat est exposé à la nullité (et le vendeur à devoir réparer le préjudice), selon les modalités des textes en vigueur. b) Problème d'objet : « environ deux cents cartons » sans produit ni prix déterminables — l'objet n'est pas certain ; l'accord est inexécutable en l'état et doit être précisé par écrit. c) Problème de capacité/pouvoir : on ne peut engager autrui sans pouvoir de le représenter ; l'engagement pris pour le cousin ne lie en principe pas celui-ci, et le signataire s'expose personnellement. d) Problème de cause : un but contraire à la loi rend le contrat radicalement défectueux ; aucune des parties ne devrait espérer le faire exécuter par un juge. Méthode : pour chaque contrat, passer les quatre conditions en revue, dans l'ordre, avant de discuter des conséquences.

Leçon 5 — L'exécution et l'inexécution du contrat

Un contrat valablement formé doit être exécuté de bonne foi : chaque partie doit faire ce qu'elle a promis, comme elle l'a promis et quand elle l'a promis. C'est la force obligatoire du contrat — entre les parties, l'accord signé tient lieu de règle du jeu, et aucune ne peut en modifier seule les termes ou s'en dégager parce que l'opération devient moins intéressante. Le gestionnaire en tire une conséquence pratique : le suivi d'exécution fait partie du métier — relire les échéances, documenter les livraisons, signaler par écrit tout retard prévisible avant qu'il ne devienne un litige.

L'inexécution prend plusieurs formes : l'exécution tardive (la marchandise arrive après la date convenue), l'exécution défectueuse (la marchandise livrée n'est pas conforme), et l'inexécution totale (rien n'est livré ni payé). Avant toute sanction, la démarche classique consiste à mettre le débiteur en demeure : un écrit clair qui constate l'engagement, rappelle l'échéance dépassée et demande l'exécution dans un délai raisonnable. Si l'inexécution persiste, le créancier peut, selon les cas et les textes en vigueur, demander l'exécution forcée quand elle est possible, la résolution du contrat (son anéantissement avec retour, autant que possible, à la situation antérieure) et/ou des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

Tout retard n'est cependant pas une faute : un événement extérieur, imprévisible et irrésistible — la force majeure — peut exonérer le débiteur qui le prouve ; de même, si le créancier a lui-même empêché l'exécution, le débiteur peut s'en prévaloir. Pour l'entreprise, la bonne gestion des inexécutions est d'abord amiable et documentée : constater les faits par écrit, tenter une solution négociée (nouveau délai, geste commercial, remplacement du produit), puis seulement escalader. Beaucoup de contrats bien rédigés prévoient d'ailleurs cette gradation — discussion, médiation, puis juge ou arbitre — ce qui fait gagner du temps et préserve les relations d'affaires.

L'essentiel
Le contrat exécuté de bonne foi a force obligatoire entre les parties. Inexécution = tardive, défectueuse ou totale. Démarche : constater par écrit, mettre en demeure, négocier, puis seulement demander exécution forcée, résolution et/ou dommages-intérêts selon les textes en vigueur. La force majeure prouvée peut exonérer.

Exemple — Grille de décision amiable — Un impayé fictif traité par étapes

```
SITUATION FICTIVE : la cantine « Le Jardin » devait
payer une facture restée impayée après l'échéance.
Le fournisseur suit une gradation écrite et calme.

ÉTAPE 1 — VÉRIFIER (avant d'accuser)
Le bon de livraison signé est-il au dossier ?
Le montant et l'échéance sont-ils exacts ?
-> Ici : oui, livraison conforme et prouvée.

ÉTAPE 2 — RELANCER À L'AMIABLE
Appel courtois + rappel écrit du montant et de
la date. Souvent un simple oubli ou un décalage
de trésorerie. Proposition : échéancier signé.

ÉTAPE 3 — METTRE EN DEMEURE
Écrit formel : engagement rappelé, délai raisonnable
accordé pour payer, conséquences annoncées sans
menace excessive. Conserver la preuve d'envoi.

ÉTAPE 4 — NÉGOCIER OU TRANCHER
Accord écrit (échéancier, remise partielle contre
paiement immédiat) OU saisine de l'instance prévue
au contrat / compétente selon les textes en vigueur.

À ÉVITER : retenir par soi-même les biens du client,
menaces, ou « justice privée ». La voie régulière,
même plus lente, protège le créancier.
```

À retenir

- Force obligatoire : le contrat signé s'impose aux parties ; on ne le modifie pas seul, on le renégocie à deux.
- La mise en demeure écrite est l'étape charnière : elle constate le retard et fait courir les conséquences de l'inexécution.
- La gradation amiable (vérifier, relancer, mettre en demeure, négocier) règle la plupart des impayés sans procès.

Exercice

Un imprimeur fictif devait livrer 1 000 affiches pour une foire commerciale ; il livre avec six jours de retard, et la foire est terminée. Le client refuse tout paiement. L'imprimeur répond qu'une panne de machine l'a retardé. Analyse la situation : quelle

forme d'inexécution ? La panne est-elle automatiquement une force majeure ? Quelles demandes le client peut-il raisonnablement formuler, et quelle démarche conseiller aux deux parties ?

✔ Corrigé
Forme d'inexécution : exécution tardive devenue inutile — pour un produit lié à un événement daté, livrer après l'événement équivaut pratiquement à ne pas exécuter l'utilité promise. Force majeure : non, pas automatiquement ; une panne de machine est en principe un risque interne à l'activité du professionnel (entretien, machine de secours, sous-traitance), sauf à démontrer un événement réellement extérieur, imprévisible et irrésistible — ce qui n'est pas établi ici. Demandes raisonnables du client : refus de la marchandise devenue sans objet et résolution du contrat, remboursement des sommes éventuellement avancées, et réparation du préjudice prouvé (par exemple le coût d'une solution de remplacement), selon les textes en vigueur. Démarche conseillée : réunion documentée entre les parties, constat écrit des faits, puis accord négocié (geste commercial, avoir sur une prochaine commande) ; à défaut, mise en demeure puis saisine de l'instance compétente. Raisonner ainsi, par étapes et preuves à l'appui, est la méthode attendue : ce corrigé est un raisonnement pédagogique, pas une consultation.

Leçon 6 — La responsabilité civile : principes généraux

La responsabilité civile est l'obligation de réparer le dommage que l'on a causé à autrui. Elle se distingue de la responsabilité pénale : le pénal punit un comportement au nom de la société (amende, prison), tandis que le civil indemnise la victime pour la remettre, autant que l'argent le peut, dans la situation qui aurait été la sienne sans le dommage. La même faute peut d'ailleurs engager les deux responsabilités — par exemple une conduite dangereuse qui blesse un piéton — mais ce cours se concentre sur le versant civil, celui qui concerne directement le gestionnaire et les finances de l'entreprise.

Dans le schéma classique de la responsabilité pour faute, trois éléments doivent être réunis et, en principe, prouvés par la victime. Un dommage : matériel (une vitrine brisée, une marchandise perdue), corporel (une blessure) ou moral (une atteinte à la réputation), qui doit être certain et personnel. Un fait générateur : le plus souvent une faute — comportement imprudent ou négligent, acte volontaire ou simple abstention fautive — mais le droit connaît aussi des responsabilités sans faute, notamment du fait des choses que l'on a sous sa garde (un animal, une machine, un produit défectueux) ou du fait d'autrui (l'employeur répondant, dans certaines conditions, des dommages causés par ses salariés dans leurs fonctions). Un lien de causalité : le dommage doit résulter du fait générateur — sans ce fait, le dommage ne se serait pas produit, ou pas de la même manière.

Lorsque les trois éléments sont réunis, la réparation vise en principe l'intégralité du préjudice : la perte subie et le gain manqué, sans enrichir la victime au-delà de son dommage. Le gestionnaire en retient une logique de prévention : identifier les risques (un entrepôt mal rangé, un véhicule mal entretenu, une information client mal

protégée), documenter les mesures prises, et s'assurer correctement — l'assurance responsabilité civile transfère à l'assureur, contre une prime, la charge financière de la réparation. En cas d'incident, la conduite à tenir est constante : porter assistance, constater les faits sans les dénaturer, préserver les preuves et déclarer le sinistre, plutôt que de discuter ou de dissimuler.

L'essentiel
Responsabilité civile = réparer le dommage causé à autrui (à distinguer du pénal, qui punit). Trois éléments : un dommage certain, un fait générateur (faute, fait des choses gardées, fait d'autrui) et un lien de causalité. Réparation en principe intégrale du préjudice. Prévention + assurance = les deux réflexes de l'entreprise.

Exemple — Cas pratique fictif — Vérification des trois éléments (raisonnement pédagogique, pas une consultation)

```
SITUATION (fictive) : les cartons d'un magasin sont
empilés en hauteur dans l'allée. Un carton tombe et
casse l'écran du téléphone d'une cliente de passage.

ÉLÉMENT 1 — LE DOMMAGE
Écran cassé : dommage matériel, certain (constatable
par le devis de réparation), personnel à la cliente.

ÉLÉMENT 2 — LE FAIT GÉNÉRATEUR
Faute par négligence : entreposage dangereux dans
un lieu de passage, sans protection ni signalisation.
À défaut de faute prouvée, on examinerait aussi la
responsabilité du fait des choses sous la garde
du magasin.

ÉLÉMENT 3 — LE LIEN DE CAUSALITÉ
Sans la chute du carton mal empilé, pas d'écran
cassé : le lien est direct et démontrable
(témoins, caméras, constat sur place).

CONCLUSION PRUDENTE : les trois éléments paraissent
réunis ; une réparation à l'amiable (prise en charge
de la réparation) est la solution raisonnable avant
tout contentieux. Raisonnement pédagogique : seuls
le juge et les textes en vigueur tranchent un cas réel.
```

À retenir

- Civil ≠ pénal : le civil indemnise la victime, le pénal sanctionne au nom de la société ; les deux peuvent coexister.
- Trois éléments à vérifier dans l'ordre : dommage certain, fait générateur (faute ou responsabilité sans faute), lien de causalité.
- La réparation vise le préjudice réel, ni plus ni moins ; prévention et assurance responsabilité civile sont les outils du gestionnaire.

Exercice

Un livreur fictif, pressé, laisse son scooter garé moteur tournant devant une école ; un enfant touche la machine, qui chute et blesse légèrement un autre enfant. Les parents de l'enfant blessé demandent au livreur — et à son employeur — de payer les frais médicaux. Analyse la demande selon les trois éléments de la responsabilité civile, envisage la responsabilité du fait d'autrui pour l'employeur, et indique la conduite qu'aurait dû adopter le livreur après l'incident.

✔ Corrigé
Dommage : blessure légère de l'enfant — dommage corporel certain, attesté par les frais médicaux ; la demande porte sur une réparation financière limitée à ce préjudice. Fait générateur : la faute du livreur est caractérisée par une imprudence manifeste (machine laissée sans surveillance, moteur tournant, devant une école, lieu de passage d'enfants) ; à titre subsidiaire, on peut aussi analyser le fait de la chose (le scooter) qu'il avait sous sa garde. Lien de causalité : direct — sans la chute de la machine laissée dans ces conditions, pas de blessure. Responsabilité du fait d'autrui : l'employeur peut être recherché pour les dommages causés par son salarié dans l'exercice de ses fonctions, ce qui est le cas d'une livraison en cours ; en pratique, c'est souvent l'assurance de l'employeur qui indemnise. Conduite attendue après l'incident : porter assistance à l'enfant, prévenir les secours et l'école, ne pas fuir, constater honnêtement les faits, informer immédiatement l'employeur et l'assureur. Conclusion : la demande des parents repose sur des éléments solides ; un règlement amiable via l'assurance est la voie raisonnable. Raisonnement pédagogique, pas une consultation.

Leçon 7 — Les sûretés personnelles et réelles : première approche

Prêter ou vendre à crédit, c'est prendre un risque : le débiteur paiera-t-il ? Les sûretés sont les mécanismes qui réduisent ce risque en donnant au créancier une garantie supplémentaire. Dans l'espace OHADA, dont le Mali fait partie, elles sont principalement organisées par l'Acte uniforme portant organisation des sûretés, dont on retiendra ici les principes généraux — les conditions de forme et les procédures exactes se lisent dans le texte officiel de cet acte uniforme et dans les textes nationaux applicables. Toute sûreté repose sur une idée simple : si le débiteur principal ne paie pas, le créancier pourra se retourner contre une personne (sûreté personnelle) ou faire vendre un bien déterminé pour être payé par préférence sur son prix (sûreté réelle).

La sûreté personnelle de référence est le cautionnement : une personne, la caution, s'engage envers le créancier à payer si le débiteur ne paie pas. C'est un engagement grave — on paie la dette d'un autre — qui suppose donc une volonté claire, en principe exprimée par écrit ; la caution dispose ensuite, si elle a payé, d'un recours contre le débiteur pour se faire rembourser. En pratique bancaire comme entre commerçants, on demandera souvent une caution solvable (un associé, un parent commerçant, une banque), et le gestionnaire avisé ne signe jamais un cautionnement sans en mesurer la portée réelle : garantir « toutes les dettes » d'une entreprise en difficulté peut ruiner le patrimoine personnel de la caution.

Les sûretés réelles portent sur un bien. Le gage concerne en principe un bien meuble corporel remis au créancier ou à un tiers convenu — la dépossession du débiteur rassure le créancier, qui peut faire vendre le bien en cas de défaut selon les formes prévues. Le nantissement est le mécanisme voisin utilisé notamment pour des biens incorporels (comme le fonds de commerce ou des parts sociales) et certains meubles, sans dépossession du débiteur, qui continue à exploiter son bien. L'hypothèque, enfin, porte sur un immeuble : sans dépossession non plus, mais avec une publicité officielle qui la rend opposable à tous ; si le débiteur ne paie pas, le créancier peut faire vendre l'immeuble et être payé par préférence sur le prix, selon le rang de son inscription. Dans tous les cas, la sûreté est accessoire : elle suit le sort de la dette qu'elle garantit et s'éteint avec elle.

L'essentiel
Une sûreté garantit le créancier contre le non-paiement : personnelle (une personne s'engage : le cautionnement) ou réelle (un bien est affecté : gage, nantissement, hypothèque). Dans l'espace OHADA, le cadre général est l'Acte uniforme portant organisation des sûretés. La sûreté est accessoire de la dette et s'éteint avec elle.

Exemple — Tableau comparatif — Cautionnement, gage, hypothèque (principes généraux)

```
CRITÈRE CAUTIONNEMENT GAGE HYPOTHÈQUE
--------------- ------------- ------------- -------------
Nature Personnelle Réelle Réelle
Qu'est-ce qui Une personne Un bien meuble Un immeuble
répond ? (la caution) corporel (terrain,
bâtiment)
Dépossession Sans objet En principe Non : le
du débiteur ? oui (remise débiteur
du bien) garde le bien
Publicité Écrit en Selon les cas Inscription
principe prévus par officielle
les textes (publicité
foncière)
Si le débiteur Le créancier Faire vendre Faire vendre
ne paie pas se retourne le bien et l'immeuble et
contre la être payé par être payé par
caution préférence préférence
sur le prix selon le rang
Après paiement La caution a Le surplus Le surplus
un recours éventuel éventuel
contre le revient au revient au
débiteur débiteur débiteur

Exemple fictif : une banque prête à « Faso Motoculture ».
Elle peut cumuler : caution de l'associé + gage sur le
stock de machines + hypothèque sur l'entrepôt.
```

À retenir

- Sûreté personnelle : un patrimoine supplémentaire répond (la caution). Sûreté réelle : un bien déterminé répond, avec paiement par préférence sur son prix.

• Gage : meuble corporel, en principe avec dépossession. Nantissement : sans dépossession (fonds de commerce, parts sociales…). Hypothèque : immeuble, avec publicité officielle.

• Ne jamais signer un cautionnement à la légère : on s'engage à payer la dette d'autrui, avec un simple recours ensuite contre le débiteur.

Exercice

Une banque fictive envisage de prêter à une jeune entreprise de transformation de fruits qui possède : un terrain avec un petit atelier, deux machines, un stock de produits finis, un fonds de commerce qui commence à être connu, et un associé unique très motivé. Propose un panier de sûretés cohérent en justifiant chaque choix, et explique ce que la banque pourrait encore demander si elle juge le risque élevé.

✔ Corrigé

Panier cohérent : hypothèque sur le terrain et l'atelier (bien immeuble de valeur durable, publicité officielle protégeant la banque) ; gage sur le stock de produits finis ou sur l'une des machines (biens meubles corporels susceptibles d'être remis ou identifiés selon les formes prévues) ; nantissement du fonds de commerce (bien incorporel que l'entreprise continue d'exploiter, donc sans dépossession) ; cautionnement personnel de l'associé, qui engage son patrimoine et le responsabilise dans la gestion du prêt. Si le risque reste jugé élevé, la banque peut encore : réduire le montant ou la durée du prêt, exiger un apport personnel plus important, demander une garantie d'un organisme spécialisé ou d'une autre banque, ou conditionner le déblocage à des étapes vérifiables (première tranche contre factures, par exemple). Le principe de raisonnement : on assortit chaque risque identifié d'une garantie adaptée, sans empiler des sûretés sans rapport avec le bien concerné. Les formes exactes se vérifient dans l'Acte uniforme portant organisation des sûretés et les textes en vigueur.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Cas pratique guidé — La vente du véhicule maquillé

« Transports Djoliba », entreprise fictive, achète à un garagiste-vendeur fictif un véhicule présenté et facturé comme « 120 000 km, première main ». Deux mois plus tard, une expertise révèle que le compteur a été reculé et que le moteur provient d'un autre véhicule. L'entreprise veut annuler la vente et récupérer son argent. Travaille en trois temps : 1) qualifie le problème au regard des conditions de validité du contrat ; 2) vérifie une à une les quatre conditions classiques ; 3) conclus de façon motivée et prudente sur les démarches raisonnables de l'entreprise, en distinguant la voie amiable et la voie contentieuse.

✔ Corrigé du TD 1
1) Qualification : le problème central est le consentement de l'acheteur, qui n'a pas été éclairé : il a accepté sur la base d'informations fausses déterminantes (kilométrage et origine du moteur). Le mécanisme en cause est le dol : manœuvres ou dissimulations intentionnelles du vendeur ayant provoqué une erreur décisive chez l'acheteur. 2) Vérification des quatre conditions : capacité — les deux parties sont des professionnels agissant par leurs représentants, rien à signaler ; consentement — présent en apparence (offre, acceptation, signature), mais vicié par le dol ; objet — le véhicule est certain et déterminé, pas de problème ; cause — acheter un véhicule de transport, but licite. Une seule condition est donc défaillante, mais c'est celle qui conditionne la loyauté de tout l'échange. 3) Conclusion prudente : l'entreprise dispose d'arguments sérieux pour demander la nullité de la vente et la restitution réciproque (véhicule contre prix), ainsi que la réparation des préjudices prouvés (expertise, immobilisation du véhicule), selon les modalités des textes en vigueur. Démarche raisonnable : d'abord conserver toutes les preuves (facture, annonce, rapport d'expertise, échanges écrits), puis adresser une réclamation écrite et documentée au vendeur en proposant l'annulation amiable ; en cas de refus, mise en demeure puis saisine de l'instance compétente, idéalement accompagnée par un professionnel du droit. Raisonner ainsi — qualifier, vérifier, conclure prudemment — est la méthode attendue ; ce corrigé est pédagogique et ne constitue pas une consultation.

TD 2 — Atelier de sécurisation — Le premier crédit d'une PME

« Kora Agro », PME fictive de transformation de mangues séchées, vend à une chaîne de supérettes : première commande importante, paiement à 60 jours, sans aucune garantie. Le gérant s'inquiète : et si le client ne paie pas ? En t'appuyant sur les leçons 5 et 7, propose un plan de sécurisation complet et réaliste pour cette première vente à crédit : mesures contractuelles avant la livraison, garanties à demander, suivi pendant les 60 jours, et conduite à tenir en cas de retard de paiement. Justifie chaque mesure en une phrase.

✔ Corrigé du TD 2
Avant la livraison — contrat écrit précisant produits, quantités, prix, date et lieu de livraison, échéance de paiement et traitement des litiges : une créance claire est une créance défendable. Bon de commande signé par un représentant habilité du client : on s'assure que l'engagement lie réellement la société cliente. Acompte partiel à la commande : il réduit l'exposition et teste le sérieux du client. Garanties à demander — pour une première relation : cautionnement d'un dirigeant ou d'une personne solvable si le montant le justifie, ou paiement échelonné contre livraisons partielles (chaque tranche livrée seulement après paiement de la précédente), ce qui limite le risque sans bloquer la relation commerciale. Pendant les 60 jours — livrer contre bon de livraison signé et daté, preuve centrale en cas de contestation ; conserver facture et échanges ; relance courtoise quelques jours avant l'échéance pour vérifier qu'aucun document ne manque au client. En cas de retard — appliquer la gradation de la leçon 5 : vérifier, relancer à l'amiable, proposer un échéancier écrit, mettre en demeure, suspendre les nouvelles livraisons tant que l'impayé persiste, puis saisir l'instance prévue si nécessaire. Leçon générale : la sécurité d'un crédit commercial se construit avant la livraison, pas au moment de l'impayé.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Dossier complet — De la commande au risque contentieux

Tu es l'assistant administratif d'« Horizon Négoce », entreprise fictive. Un nouveau client, la coopérative fictive « Jigi Sèmè », passe une commande importante de semences, demande un paiement à 90 jours et propose « la signature du président » sur un document qu'il a lui-même rédigé en trois lignes. Constitue le dossier comme un professionnel : 1) liste les vérifications à faire avant d'accepter (capacité, pouvoirs, solvabilité apparente) ; 2) réécris le document en un bon de commande/contrat simplifié complet (parties, objet précis, prix, échéance, livraison, traitement des difficultés) ; 3) propose les garanties adaptées et justifie-les ; 4) rédige le plan d'action chiffré en étapes si, à l'échéance, le paiement n'arrive pas.

✔ Attendus du TP 1
Attendus du dossier. 1) Vérifications : identité exacte et statut de la coopérative (document d'enregistrement), pouvoir du président de l'engager (statuts ou décision de l'organe compétent — un titre ne suffit pas, il faut la preuve du pouvoir), capacité des signataires, et appréciation de la solvabilité (ancienneté, références commerciales, éventuellement première opération réduite). 2) Document réécrit : identification complète des parties et de leurs représentants ; objet déterminé (variétés, quantités, qualité) ; prix total et prix unitaires ; échéance précise (date, pas « dans environ trois mois ») ; lieu et preuve de livraison (bon signé) ; clause de recherche d'une solution amiable avant tout contentieux. Un document de trois lignes imprécis ne satisfait ni l'objet certain ni la preuve. 3) Garanties adaptées : acompte partiel à la commande ; cautionnement d'une personne solvable ou engagement d'un organe de la coopérative régulièrement constitué ; possibilité de livraisons fractionnées conditionnées aux paiements ; à défaut de garantie suffisante, réduction du montant de la première commande. 4) Plan d'action en cas d'impayé : jour de l'échéance + quelques jours — appel et relance écrite courtoise ; ensuite — proposition d'échéancier signé ; ensuite — mise en demeure formelle avec preuve d'envoi ; enfin — suspension des relations et saisine de l'instance compétente selon les textes en vigueur, dossier complet à l'appui (contrat, bons signés, relances). Critères d'évaluation : exhaustivité des vérifications, précision du document, proportionnalité des garanties au risque, et gradation calme et écrite de la réaction. Ce TP est un exercice pédagogique sur des faits imaginaires.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Distingue obligation de moyens et obligation de résultat pour : a) un transporteur qui promet de livrer 200 cartons à Sikasso pour une date précise ; b) un cabinet qui promet d'« accompagner » une entreprise dans sa recherche de financement ; c) un réparateur qui s'engage à remplacer une pièce défectueuse par une pièce neuve. Explique pourquoi la distinction change quelque chose en cas d'échec.

✔ Corrigé
a) Obligation de résultat : la livraison des cartons, en quantité et à la date convenues, est mesurable ; si elle n'a pas lieu, l'inexécution est en principe établie, sauf cause d'exonération comme la force majeure prouvée. b) Obligation de moyens : « accompagner » engage le cabinet à déployer une diligence professionnelle (dossier préparé, démarches effectuées, rendez-vous obtenus), sans garantir l'obtention du financement, qui dépend de tiers ; en cas d'échec, il faudra montrer un manque de diligence, pas seulement l'absence de financement. c) Mixte à analyser : remplacer la pièce par une neuve est un résultat précis et vérifiable (obligation de résultat sur ce point), tandis que le diagnostic préalable relève plutôt de la diligence (moyens). Pourquoi cela compte : la charge de la preuve diffère — constat de l'absence de résultat dans un cas, démonstration d'un comportement insuffisamment soigneux dans l'autre. D'où le conseil de rédaction : dans un contrat, formuler les engagements de manière mesurable quand on veut un résultat, et décrire les diligences attendues quand on accepte une obligation de moyens.

Exercice 2

Cas rapide : Néné, commerçante fictive, prête une somme importante à son cousin pour ouvrir une boutique, sans écrit et sans garantie, « parce que c'est la famille ». Six mois plus tard, la boutique peine et le cousin ne rembourse pas. Quelles erreurs de gestion du risque Néné a-t-elle commises, et que conseillerais-tu, avec les notions du cours, à un commerçant placé dans la même situation au moment du prêt ?

✔ Corrigé

Erreurs commises : absence d'écrit — la preuve du prêt, de son montant et de son échéance sera difficile ; absence d'échéancier précis — impossible de constater objectivement un retard ; absence de sûreté — aucun patrimoine ni bien identifié ne répond de la dette ; confusion entre relation familiale et relation d'affaires — la confiance ne remplace ni la preuve ni la garantie. Conseils au moment du prêt : rédiger un écrit simple signé des deux parties (montant, objet, échéances) ; fixer un échéancier réaliste au regard de l'activité financée ; demander une garantie adaptée — cautionnement d'une personne solvable et/ou gage sur un bien meuble (par exemple le stock ou un équipement) dans les formes prévues par les textes en vigueur ; prévoir la conduite en cas de retard (discussion, rééchelonnement écrit) avant que le retard ne survienne. Si la difficulté survient malgré tout : gradation amiable de la leçon 5, en documentant chaque étape. Morale du cours : prêter à un proche est parfois légitime, mais se protéger par écrit protège aussi la relation familiale.

Exercice 3

Vrai ou faux, justifie : a) « Un contrat oral ne vaut jamais rien. » b) « Si je cause un dommage sans l'avoir voulu, je ne peux jamais être responsable civilement. » c) « Une fois l'hypothèque inscrite, le débiteur ne peut plus utiliser son immeuble. » d) « La caution paie seulement si elle en a envie, puisque ce n'est pas sa dette. »

✔ Corrigé

a) Faux — dans de nombreux cas, le contrat peut se former par le seul échange des consentements, sans écrit obligatoire ; mais sans écrit, la preuve devient très difficile dès que les montants ou la durée sont importants, et certains actes exigent une forme particulière : la prudence commande donc l'écrit, qui est une question de preuve et parfois de validité — à vérifier selon les textes en vigueur. b) Faux — la responsabilité civile sanctionne aussi la négligence et l'imprudence, sans intention de nuire ; elle connaît même des cas de responsabilité sans faute, notamment du fait des choses que l'on a sous sa garde. c) Faux — l'hypothèque est une sûreté sans dépossession : le débiteur continue d'occuper et d'utiliser son immeuble ; ce n'est qu'en cas de non-paiement, selon les procédures prévues, que le créancier peut faire vendre le bien pour être payé par préférence sur le prix. d) Faux — le cautionnement est un engagement juridique véritable : si le débiteur ne paie pas et que les conditions sont réunies, la caution doit payer ; elle dispose ensuite d'un recours contre le débiteur pour récupérer ce qu'elle a versé. C'est précisément pour cela qu'on ne signe jamais un cautionnement à la légère.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. La capacité d'exercice désigne…

   A) Le droit d'avoir un patrimoine

   B) L'aptitude à accomplir seul les actes juridiques qui engagent

   C) Le droit d'aller en justice uniquement comme témoin

2. Parmi les éléments suivants, lequel est un bien immeuble ?

   A) Un terrain

   B) Un stock de marchandises

   C) Une créance sur un client

3. L'abusus, dans le droit de propriété, est le droit…

   A) D'utiliser le bien

   B) D'en percevoir les revenus

   C) D'en disposer (vendre, donner, détruire)

4. Une obligation peut naître…

   A) Seulement d'un contrat écrit

   B) D'un acte juridique, d'un fait juridique ou de la loi

   C) Uniquement d'une décision de justice

5. Pour une obligation de résultat, en cas d'échec, il suffit en principe de…

   A) Constater que le résultat promis n'a pas été atteint

   B) Prouver que le débiteur a été négligent

   C) Trouver un témoin de la signature

6. Laquelle de ces conditions n'est PAS une condition classique de validité du contrat ?

   A) Le consentement

   B) La capacité

   C) La présence obligatoire d'un notaire pour tous les contrats

7. Le dol, comme vice du consentement, consiste à…

   A) Se tromper tout seul sur la qualité d'un bien

   B) Être trompé par les manœuvres ou mensonges de l'autre partie

   C) Signer sous la menace d'une violence

8. La première démarche écrite formelle face à un débiteur en retard est en principe…

   A) La saisie immédiate de ses biens

   B) La rupture publique du contrat sur les réseaux sociaux

   C) La mise en demeure

9. Les trois éléments classiques de la responsabilité civile pour faute sont…

   A) Contrat, prix et livraison

   B) Amende, prison et casier judiciaire

   C) Dommage, fait générateur (faute) et lien de causalité

10. Une sûreté réelle se caractérise par…

A) L'engagement d'une personne de payer à la place du débiteur

B) L'affectation d'un bien déterminé, avec paiement par préférence sur son prix en cas de défaut

C) Une simple promesse verbale du débiteur

Corrigés du QCM

1. Réponse B — La capacité de jouissance permet d'avoir des droits ; la capacité d'exercice permet de les exercer soi-même, sans représentant.

2. Réponse A — Le terrain ne peut pas être déplacé : c'est l'immeuble type. Le stock est un meuble corporel, la créance un meuble incorporel.

3. Réponse C — Usus = utiliser ; fructus = percevoir les fruits et revenus ; abusus = disposer du bien lui-même.

4. Réponse B — Trois sources classiques : les actes volontaires (contrats), les faits auxquels le droit attache des effets (dommage, paiement indu) et la loi elle-même.

5. Réponse A — C'est la différence avec l'obligation de moyens, où l'on doit démontrer le manque de diligence du débiteur.

6. Réponse C — Consensualisme de principe : la plupart des contrats se forment par l'échange des consentements ; seules certaines catégories exigent une forme particulière selon les textes en vigueur.

7. Réponse B — L'erreur est spontanée, le dol est provoqué par l'autre partie, la violence est une contrainte : trois vices distincts du consentement.

8. Réponse C — La mise en demeure constate l'engagement et le retard, et demande l'exécution dans un délai raisonnable, avant toute escalade.

9. Réponse C — Sans l'un des trois, la responsabilité pour faute ne peut pas être établie ; amendes et prison relèvent du droit pénal.

10. Réponse B — Gage, nantissement et hypothèque sont des sûretés réelles ; le cautionnement est la sûreté personnelle de référence.

Résumé — les notions importantes

• La personnalité juridique fait de chaque personne physique et de chaque personne morale un sujet de droits ; la capacité d'exercice, distincte de la jouissance, conditionne la validité de ses engagements.

• Les biens se classent en meubles et immeubles, corporels et incorporels ; la propriété réunit usus, fructus et abusus, peut être démembrée et connaît des limites.

• L'obligation lie un créancier et un débiteur autour d'une prestation de donner, faire ou ne pas faire ; elle naît d'actes juridiques, de faits juridiques ou de la loi, et peut être de moyens ou de résultat.

• Un contrat valable suppose, selon la doctrine classique : un consentement libre et éclairé, la capacité, un objet certain et une cause licite ; erreur, dol et violence vicient le consentement.

• L'inexécution (tardive, défectueuse ou totale) se traite par gradation : constater, mettre en demeure, négocier, puis demander exécution forcée, résolution et/ou

dommages-intérêts selon les textes en vigueur.

• La responsabilité civile exige un dommage certain, un fait générateur (faute, fait des choses, fait d'autrui) et un lien de causalité ; elle vise la réparation du préjudice, et l'entreprise s'en protège par la prévention et l'assurance.

• Les sûretés garantissent le paiement : personnelles (le cautionnement) ou réelles (gage, nantissement, hypothèque) ; dans l'espace OHADA, l'Acte uniforme portant organisation des sûretés en fixe le cadre général.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — Les PERSONNES JURIDIQUES | Cours & explications | DCG UE1 / L1 Droit

Chaîne : MNEMOTACTIQUES | Culture JURIDIQUE & ÉCONOMIQUE · Langue : Français · Niveau : Débutant

Un cours structuré sur les personnes juridiques : distinction personnes physiques et morales, identification, puis capacité et régimes de protection. Il illustre directement la leçon 1, avec des explications adaptées au niveau L1.

https://www.youtube.com/watch?v=iTTfiA8-MRw

Leçon 2 — Les personnes / Le patrimoine / La propriété - DCG UE 1 FONDAMENTAUX DU DROIT

Chaîne : Ficheben DCG DSCG DEC · Langue : Français · Niveau : Débutant

Personnes, patrimoine et droit de propriété (usus, fructus, abusus), avec la classification des biens meubles et immeubles : le complément vidéo des leçons 1 et 2, présenté sous forme de révision méthodique.

https://www.youtube.com/watch?v=50ZTCJ5DZ0E

Leçon 4 — La FORMATION DU CONTRAT (partie 2) | Cours complet & explications | DCG UE1 / L1, L2 Droit

Chaîne : MNEMOTACTIQUES | Culture JURIDIQUE & ÉCONOMIQUE · Langue : Français · Niveau : Débutant à intermédiaire

La deuxième partie du cours sur la formation du contrat : conditions de validité, vices du consentement et sanctions. À regarder après la leçon 4 pour consolider la méthode des cas pratiques.

https://www.youtube.com/watch?v=Sm35DAdVPPM

Leçon 6 — Les fondements de la responsabilité délictuelle

Chaîne : Jurixio - Les vidéos de droit · Langue : Français · Niveau : Débutant à intermédiaire

Les fondements de la responsabilité civile extracontractuelle expliqués clairement : quand un dommage causé à autrui oblige à réparer, et selon quelles logiques. Le prolongement naturel de la leçon 6.

https://www.youtube.com/watch?v=J-xivk_ycRw

Leçon 7 — Le gage: Définition (Droit des sûretés)

Chaîne : Cabinet D'affaires En Ligne (OHADA) · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire
Une définition du gage replacée dans le contexte de l'OHADA : utile pour ancrer la leçon 7 dans l'espace juridique auquel appartient le Mali et voir comment la notion a évolué dans les textes applicables.

https://www.youtube.com/watch?v=T_kGiQsrgcQ

Sources et références

• Programme officiel Licence BBA (Administration des affaires), Université IAM (Institut Africain de Management), Bamako — vérifier les intitulés d'UE auprès du secrétariat pédagogique.

• Textes civils nationaux en vigueur au Mali (personnes, biens, obligations, contrats) : toujours travailler sur la version officielle à jour, disponible auprès des services officiels de publication des textes.

• OHADA — Acte uniforme portant organisation des sûretés (cadre général des cautionnements, gages, nantissements et hypothèques dans l'espace OHADA) ; textes officiels et informations sur le portail de l'OHADA (ohada.org) et auprès de l'ERSUMA.

• Manuels universitaires de référence en introduction au droit et en droit des obligations (bibliothèque de l'IAM) — pour approfondir chaque notion avec les développements doctrinaux complets.

• Les vidéos listées dans la section « Vidéos associées aux leçons » de ce document (liens vérifiés via le service officiel YouTube oEmbed à la publication).

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !